

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – АРКОЗНИ ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАДЕЦ-2“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2023Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „ЕСКАНА“ АД, ГР. ВАРНА

Днес, 12 м февруари 2024г.

/.....две хиляди двадесет и четвърта година/ в сградата на Министерството на енергетиката, на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 4 от Закона за подземните богатства, чл. 35, ал. 1 и 2 и чл. 49 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находище „Градец-2“, разположено в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен, сключен на 6 юли 2023г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Ескана“ АД, гр. Варна („Договора“), Решение № 240 на министъра на околната среда и водите от 17 ноември 2023г. за отмяна на Решение № СЗ-41-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, община Котел“, с възложител „Ескана“ АД и уведомление от „Ескана“ АД, гр. Варна с вх. № Е-04-20-232/27.11.2023г. на МЕ, между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ, наричан за краткост **„Концедент“**

и

„ЕСКАНА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район Приморски, ул. „Арх. Петко Момилов“ № 26, представлявано от Венцеслав Евстатиев – изпълнителен директор, наричан за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Действието на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находище „Градец-2“, разположено в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен, сключен на 6 юли 2023г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Ескана“ АД, гр. Варна, се спира, считано от 17 ноември 2023г. до постановяване на влязло в сила решение на компетентния орган по опазване на околната среда и водите, с което се одобрява инвестиционно

предложение „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, община Котел“, с възложител „Ескана“ АД, гр. Варна.

(2) За срока по ал. 1 се спира и броенето на срока, за който е предоставена концесията.

(3) За срока на спирането Концесионерът няма право да упражнява правата си по Договора.

(4) За срока на спирането Концесионерът се задължава да изпълнява уговореното в чл. 8, ал. 2, т. 4 и т. 7 и да спазва забраните по чл. 16, чл. 17 и чл. 18 от Договора. При неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. 2, т. 7 от Договора се прилага клаузата на чл. 32, ал. 1 от Договора.

(5) За срока на спирането Концесионерът не дължи изпълнение на задълженията по Договора, с изключение на задълженията по ал. 4.

Чл. 2. В 30-дневен (тридесетдневен) срок след възобновяване действието на Договора по реда на чл. 35, ал. 4 от същия, Концесионерът се задължава да предостави на министъра на енергетиката банкова гаранция по чл. 22, ал. 3 от Договора в размер на 47 981 (четиридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и един) лева и със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари на годината, следваща календарната година, за която се предоставя гаранцията.

Чл. 3. В срок до 8 (осем) месеца след възобновяване действието на Договора по реда на чл. 35, ал. 4 от същия, Концесионерът се задължава да предостави проектите и планове по чл. 8, ал. 2, т. 3, б. „а“, „в“, „г“ и „е“ от Договора, за съгласуване и/или одобряване на министъра на енергетиката.

Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 2 (две) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находище „Градец-2“, разположено в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен, сключен на 6 юли 2023г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Ескана“ АД, гр. Варна, и влиза в сила от 17 ноември 2023г., с изключение на чл. 2 и чл. 3, които влизат в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА



ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

ВЕНЦЕСЛАВ ЕВСТАТИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

